

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3254/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
พิษณุโลก

แผนก คดี ยาวชน และ ครอบครัว
นาย เชษฐา บุญใหญ่

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

พ.ศ.2534 มาตรา 106

การรอกการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นั้นไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายห้ามมิให้ศาลใช้อำนาจรอกการกำหนดโทษในคดีอาญาที่มีอัตรา
โทษจำคุก 10 ปี หรือที่มีอัตราโทษหนักกว่า 10 ปี ในเมื่ออัตราขั้นต่ำของความผิดนั้น
ศาลพิพากษาลงโทษได้ตั้งแต่ 2 ปีลงมาโดยเฉพาะคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชน
และครอบครัว ซึ่งความผิดที่จำเลยกระทำมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี ศาล
ย่อมมีอำนาจรอกการกำหนดโทษได้แม้ศาลจะกำหนดโทษจำคุกเกิน 2 ปี ตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2534 มาตรา 106 ก็ตาม การรอกการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 56ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าศาลจะพิพากษาจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปีจึงไม่จำเป็นต้องระบุ
ไว้ในคำพิพากษาว่าจะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี โดยเฉพาะความผิดใน
คดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งให้อำนาจศาลพิพากษารอกการ

กำหนดโทษได้แม้ว่าจะกำหนดโทษจำคุกจำเลยเกินกว่า 2 ปีก็ไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในคำพิพากษาว่าจะลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 18, 67

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 67 ขณะกระทำผิดจำเลยอายุ 17 ปีเศษ พิจารหารายงานแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกแล้ว เห็นว่า ความประพฤติโดยทั่วไปของจำเลยไม่มีอะไรเสียหาย จำเลยเพิ่งกระทำผิดคดีนี้เป็นครั้งแรกผู้ปกครองประสงค์จะรับจำเลยกลับไปอยู่ด้วยโดยจะควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ไม่ให้จำเลยกระทำผิดอีกจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีสักครั้ง อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ให้รอกำหนดโทษจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยไว้ โดยให้จำเลยมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 3 เดือน ห้ามจำเลยคบเพื่อนที่มีความประพฤติไม่ดีห้ามเสพยาเสพติดทุกชนิด และห้ามเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน

โจทก์อุทธรณ์ขอให้กำหนดโทษและส่งตัวจำเลยไปสถานฝึกอบรม

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว พิจารณายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า ศาลมีอำนาจการกำหนดโทษในคดีอัตราโทษจำคุก 10 ปีหรือไม่ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งโจทก์ได้อุทธรณ์ไว้แล้ว แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาจึงรับวินิจฉัยให้เห็นว่า การรอกการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นั้นไม่มีบทบัญญัติกฎหมายห้ามมิให้ศาลใช้อำนาจการกำหนดโทษในคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุก 10 ปี หรือที่มีอัตราโทษหนักกว่า 10 ปี ในเมื่ออัตราขั้นต่ำของความผิดนั้น ศาลพิพากษาลงโทษได้ตั้งแต่ 2 ปีลงมา โดยเฉพาะคดีนี้ อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งความผิดที่จำเลยกระทำมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี ศาลย่อมมีอำนาจการกำหนดโทษได้แม้ศาลจะกำหนดโทษจำคุกเกิน 2 ปี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 106 ก็ตามส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ไม่ปรากฏว่าศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยไม่เกิน 2 ปี และคดีนี้มีอัตราโทษจำคุก 10 ปี ศาลจึงไม่อาจใช้ดุลพินิจในการรอกการกำหนดโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 นั้นเห็นว่า การรอกการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ย่อมเป็นที่เข้าใจว่าศาลจะพิพากษาจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี จึงไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในคำพิพากษาว่าจะพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี โดยเฉพาะความผิดในคดีนี้ อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งให้อำนาจศาลพิพากษารอกการกำหนดโทษได้ แม้ว่าจะกำหนดโทษจำคุกจำเลยเกินกว่า 2 ปี ก็ไม่จำเป็นต้องระบุไว้ในคำพิพากษาว่าจะลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 2 ปี ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต ธรรมภาณุ-สะสม สิริเจริญสุข-ดำรงพงศ์ อัครางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ